

1500084-69.2022.8.26.0546

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCELO FORLI FORTUNA

Comarca: Jaguariúna

Foro: Foro de Jaguariúna

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... analisarmos a figura típica do delito de roubo majorado, para concluirmos se as condutas do agente se subsumiram perfeitamente ao tipo legal.

O delito de roubo se constitui em verdadeiro crime complexo (aquele que é composto por fatos que individualmente constituem crimes), pois é formado pela conjugação do furto e do constrangimento ilegal. Em virtude desta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaguariúna

Foro de Jaguariúna

1ª Vara

Rua Santo Antonio de Posse, 259, Jaguariuna - SP - cep 13911-016

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500084-69.2022.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500084-69.2022.8.26.0546

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO ROMOALDO FERREIRA FILHO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO FORLI FORTUNA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial (fl. 4-61), ofereceu denúncia (fl. 2-3) contra PEDRO ROMOALDO FERREIRA FILHO, como incurso no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, porque, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 16h30min., na Rua Júlia Bueno, 464, nesta cidade e comarca de Jaguariúna, o réu, mediante violência e grave ameaça exercidas com o emprego de uma faca contra a vítima Rosimeire Antônia Alves Ferreira, representante do estabelecimento em que ocorreu o roubo, subtraiu em proveito próprio a quantia de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) em moedas e notas.

Narrou que, na data dos fatos, o denunciado se dirigiu até o estabelecimento comercial de razão social João Paulo Alves de Souza decidido a praticar um roubo. Na ocasião, o denunciado entrou no estabelecimento comercial referido e, portando uma faca, de máscara, blusa escura e calça escura, ordenou que lhe fosse entregue o dinheiro do caixa. Subtraída a quantia, o roubador se evadiu com R\$ 120,00 (cento e

vinte reais) em moedas e notas.

O réu foi preso em flagrante delito na data dos fatos (fl. 4), sendo a prisão convertida em preventiva (fl. 49-52).

A denúncia foi recebida (fl.67), o réu foi citado (fl. 73) e apresentou resposta à acusação (fl. 82-83).

O réu não foi absolvido sumariamente, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento (fl. 89-91).

Na instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas arroladas pela acusação, uma testemunha do juízo e, ao final, o réu interrogado (fl. 112-113 e 169).

O Ministério Público apresentou memoriais, pugnando pela procedência do pedido para condenar o réu nos termos da denúncia (fl. 174-176).

A defesa apresentou memoriais e requereu, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal do acusado por não terem sido observadas as formalidades previstas em lei e, no mérito, a improcedência do pedido para absolver o réu por insuficiência probatória (fl. 180-184).

Eis, em suma, o relato.

Tudo bem visto e ponderado, passo a DECIDIR.

Preliminarmente, a defesa alegou que as formalidades no reconhecimento pessoal do réu não foram seguidas nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal, postulando pela nulidade da prova.

A questão não é propriamente, nesse momento, de nulidade da prova, mas sim de ausência de força probandi diante da não observância do artigo 226 do CPP, como veremos na análise do mérito.

No mais, observo que não há qualquer vício capaz de inquinar de nulidade a presente ação penal, tendo sido observado adequadamente o rito previsto no Código de Processo Penal, bem como garantidos os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório em favor do réu.

Assim, passo a análise do mérito.

A pretensão punitiva deduzida em juízo é improcedente, vejamos.

Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada, objetivando-se apurar no presente processo a responsabilidade criminal do réu, qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, que dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

Para que o crime se aperfeiçoe é preciso que o fato seja típico e antijurídico e o agente culpável. Assim considerando, é necessário analisarmos a figura típica do delito de roubo majorado, para concluirmos se as condutas do agente se subsumiram perfeitamente ao tipo legal.

O delito de roubo se constitui em verdadeiro crime complexo (aquele que é composto por fatos que individualmente constituem crimes), pois é formado pela conjugação do furto e do constrangimento ilegal. Em virtude desta característica do delito de roubo, tutela-se além da posse e da propriedade, a liberdade física e individual da pessoa.

O Código Penal dispõe sobre o roubo próprio e impróprio, no caso nos interessa analisar o tipo penal da primeira figura. No roubo próprio, previsto no caput do artigo 157 do Código Penal, o agente subtrai que significa tirar, retirar de outrem bem móvel para si ou para outrem com animus domini. Trata-se da mesma ação nuclear do delito de furto. Contudo, no caso, o agente além de subtrair o bem, emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Por fim, o delito se consuma no exato instante em que o agente subtrai o bem da vítima. Portanto, o roubo está consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter a posse tranquila ou não do objeto do crime.

A materialidade do crime restou cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência de

folhas 5-7 e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Portanto, a existência do crime é certa.

Contudo, a autoria do réu não ficou devidamente comprovada nos autos, uma vez que os elementos informativos colhidos na fase investigativa que serviram de suporte para o recebimento da denúncia não foram corroborados pelas provas produzidas na instrução, pois, vejamos.

Ao ser interrogado em Juízo, o réu negou os fatos, alegando que, no dia, estava na rodoviária e sua mãe fez um PIX na conta do Branquinho taxista, que lhe passou o dinheiro. Foi até o botequim almoçar e, quando estava voltando, foi abordado na avenida, sendo perguntado se foi o autor do roubo da farmácia. Negou e disse que estava almoçando no botequim até o momento da abordagem e que poderiam ir até lá confirmar. Liberado, foi até a rodoviária. Lá o abordaram novamente e disseram que iria ser levado para fazer reconhecimento. Não estava de máscara e nem de blusa de frio. Fica na rodoviária sempre e à tarde ia até a casa de passagem para jantar e tomar banho para à noite ir ao grupo. Almoçou sozinho na escada do botequim. Ficava na rodoviária com o taxista branquinho. No mesmo dia, sua mãe fez um PIX de R\$ 40,00 para o branquinho, que lhe passou o valor. Comprou uma marmita, uma coca e um cigarro. Não conhece o estabelecimento roubado.

Embora o réu não tenha comprovado suas alegações, é duvidosa sua participação no crime em análise, uma vez que, tendo sido invalidado o reconhecimento pessoal realizado pela vítima, não há qualquer outra prova nos autos capaz de trazer certeza sobre a participação do réu no crime.

Nesse sentido, a vítima Rosemeire Antônia Alves Ferreira, ao ser ouvida em juízo, narrou que estava na loja, quando chegou um rapaz com uma faca falando que queria o dinheiro. Acha que o réu levou cerca de R\$ 400,00, porque tinha bastante moeda e dinheiro. O réu estava vestindo calça e blusa preta, boné na cabeça e máscara. Viu bem a faca, que tinha cabo preto e era branca cumprida. O dinheiro não foi recuperado. Ficou nervosa após o roubo e uma cliente teve que ligar para a guarda, que compareceu rapidamente. Passou as características do roubador para os guardas, que saíram à procura. Tem certeza que o réu se passou por cliente indo à loja antes do roubo.

No caso, o reconhecimento feito tanto na seara policial como em juízo, acabou por ser imprestável para o reconhecimento da autoria.

Isso porque, nos termos do artigo 226, I e II, do CPP, a pessoa que tiver que fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida e a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

Ademais, embora o texto de lei faculte que a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras semelhantes, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a compreender que a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP gera nulidade do ato.

Nesse sentido são os julgados: (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020.); (HC n. 681.704/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.); (REsp n. 1.964.391/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.); (HC n. 682.108/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.).

Nesse sentido, são as conclusões no HC HABEAS CORPUS Nº 598.886 - SC (2020/0179682-3) RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ

12. Conclusões:

1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

No caso dos autos, a vítima reconheceu o réu como sendo o autor do crime de roubo, tanto na fase policial (fl. 17) quanto na judicial (fl. 112-113), sem ser ele colocado na presença de outras pessoas.

Assim, seguindo a necessária coerência em respeito as decisões da corte de Vértice, inviável utilizarmos da presente prova para fins condenatórios

Dessa forma, patente que o reconhecimento pessoal do réu desde a seara policial, não observou as formalidades para o ato, devendo este ser declarado nulo, nos termos do art. 563, inciso IV, do CPP.

Registro apenas que, deveriam as partes, tanto o Ministério Público quanto a defesa ter requerido a nulidade em momento oportuno. Mas embora não o tenham feito, é dever desse juízo, na preservação dos direitos fundamentais e na coerência do sistema jurídico, reconhecer a violação das ratio das decisões do STJ.

Registro ainda que, como em seguida fundamentado, a única prova existente seria o reconhecimento, o que o torna frágil por não ter sido colocado pessoas ao lado do réu em questão, sendo duvidoso o fato de ter sido preso logo em seguida e nenhum bem com ele encontrado.

A testemunha Guilherme Renzo de Jesus (guarda municipal) confirmou que atendeu a ocorrência. Receberam ligação e se dirigiram até o local dos fatos. Colheram informações com a vítima, que passou as características do roubo e o sentido que ele tinha tomado. Em patrulhamento pela rodoviária, encontraram o roubo. Conduziram-no à delegacia, onde a vítima o reconheceu como autor do crime. A vítima disse que o réu chegou portando uma faca, anunciou o roubo e levou a quantia de R\$ 120,00. Não conhecia o réu dos meios policiais. No momento da abordagem, o réu estava de moletom preto, roupa escura, máscara preta e ele estava sentando no banco da rodoviária. A vítima o reconheceu de pronto.

No mesmo sentido, a testemunha Valdenir da Silva Pereira (guarda municipal) afirmou que foi quem prendeu o réu. Foi passada uma ocorrência de roubo. Foram ao local, onde passaram as características do roubo. Em patrulhamento pela rodoviária, encontraram o réu. Conduziram o réu para a delegacia, onde a vítima o reconheceu como sendo o autor do roubo. Ele roubou a quantia de R\$ 120,00. A faca não foi apreendida e nem encontrado o valor roubado.

Ainda, a testemunha referida, José Carlos Alves (Branquinho taxista), em juízo disse que, no dia, não presenciou os fatos. Conhece o réu por ele ter passado pela rodoviária, onde tem ponto de taxi. Recebeu um PIX da mãe do réu e passou o dinheiro para ele. O réu passava pela rodoviária. O réu ligava para a mãe dele e ela passava o PIX, assim dava o dinheiro para ele. Ele ficava no local para olhar os carros estacionados.

Por fim, a testemunha de defesa, doutor Maurício Dimas Comisso, relatou que não presenciou os fatos. É padrinho de casamento dos pais do réu. Foi vizinho da mãe do réu por muito tempo e tem muita amizade com ela. Acompanha a família que são pessoas de bem da cidade. O réu começou a dar trabalho para a família por usar drogas quando ele tinha dezoito anos. Ajudou o réu e sua família com comida e tentativas de internação. O réu sempre frequentou sua casa e seu escritório, nunca mexendo em nada. Ficou surpreso quando a mãe do réu falou que seu filho teria sido preso por roubo. Segundo a mãe do réu, o filho estaria sendo confundido com outra pessoa, porque, no dia dos fatos, a mãe do réu enviou dinheiro a um taxista para que o réu comprasse alguma coisa. O réu estava ficando na rodoviária de Jaguariúna há alguns dias. Não acompanhou o interrogatório do réu na data dos fatos, só ficando sabendo dos fatos alguns dias depois.

Diante do conjunto probatório, é importante acrescentar que, fora o reconhecimento pessoal sem eficácia, há nos autos apenas a indicação feita pela vítima das características do roubo passadas aos guardas municipais, que coincidiram com as características do réu no momento de sua prisão.

Tal prova é insuficiente para a condenação, tendo em vista que, em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios, devendo a prova da autoria ser

concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal.

Além disso, embora o réu tenha sido preso em flagrante, com ele não foram localizadas a quantia subtraída do estabelecimento roubado e nem a arma utilizada no crime, o que torna mais duvidosa a participação do réu no crime em questão.

Destarte, não estando cabalmente demonstrado que o acusado participou do crime em questão, é caso de aplicação do aclamado princípio do in dubio pro reo, absolvendo-se o réu da imputação que lhe é feita na presente ação penal.

Sobre o princípio em testilha, Paulo Rangel, em seu Direito Processual Penal, explica, de forma brilhante, que:

“Trata-se de regra do processo penal que impõe ao juiz seguir tese mais favorável ao acusado sempre que a acusação não tenha carreado prova suficiente para obter condenação. Nesse aspecto, o princípio do favor rei se enlaça com a presunção de inocência que, como vimos, inverte o ônus da prova. O órgão que acusa é quem tem de apresentar a prova da culpa e demonstrar a culpabilidade do cidadão presumido inocente. Caso a acusação não logre criar no tribunal a certeza de culpabilidade, então, o que se impõe é uma decisão favorável ao acusado.”

No HC 73338/RJ, o Ministro Celso de Mello, também tratando do princípio supracitado, esclareceu cabalmente que, verbis:

“Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o céu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar sua própria inocência.”

Portanto, a absolvição se impõe com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, e por tudo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para ABSOLVER o RÉU PEDRO ROMOALDO FERREIRA FILHO do crime tipificado no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII do CPP.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

P.R.I.C.

Jaguariuna, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA